

1500894-36.2021.8.26.0366
Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos
Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Magistrado: ANDREA APARECIDA NOGUEIRA AMARAL ROMAN
Comarca: Mongaguá
Foro: Foro de Mongaguá
Vara: 1ª Vara
Data de Disponibilização: 31/01/2022
... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Autor:
Justiça Pública
Réu:
VALDIR APARECIDO DOS SANTOS

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ANDREA APARECIDA NOGUEIRA AMARAL ROMAN

Vistos.

Valdir Aparecido Dos Santos, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, c.c. o artigo 40, inciso III, todos da Lei nº 11.343/2006, porque no ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA de Mongaguá
Foro de Mongaguá
1ª Vara
Avenida São Paulo, 300, . - V. São Paulo
CEP: 11730-000 - Mongaguá - SP
Telefone: (13) 3346-5206 - E-mail: mongaguadist@tjsp.jus.br

1500894-36.2021.8.26.0366 - lauda
SENTENÇA

Processo nº:
1500894-36.2021.8.26.0366
Classe - Assunto
Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Autor:
Justiça Pública
Réu:
VALDIR APARECIDO DOS SANTOS

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ANDREA APARECIDA NOGUEIRA AMARAL ROMAN

Vistos.

Valdir Aparecido Dos Santos, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, c.c. o artigo 40, inciso III, todos da Lei nº 11.343/2006, porque no dia 07 de novembro de 2021, por volta das 17h48, na Rua Marisco, nº 500, Balneário Cavalo

Marinho, nesta cidade e comarca de Mongaguá, nas proximidades do Centro de Detenção Provisória de Mongaguá, trazia consigo, para fins de tráfico, 03 porções de maconha, com peso total bruto de 536g, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Convertida a prisão em flagrante em preventiva, a denúncia foi recebida em 08/11/2021 (fls. 74/76). O réu foi citado (fls. 75) e ofereceu Resposta à Acusação (fls. 92/93).

Em audiência de instrução foram ouvidas duas testemunhas, bem como interrogado o réu.

Em suas alegações finais, o Ministério Público requereu a procedência da acusação, nos termos da denúncia. A Defesa, por sua vez, preliminarmente, argumentou que a prova é ilícita, uma vez que angariada pela guarda civil municipal, que não tem atribuição investigativa e, no mérito, pugnou pela absolvição diante da insuficiência da prova.

É O RELATÓRIO.

DECIDO.

REJEITO a arguição acerca da ilicitude da prova, haja vista que a prisão em flagrante delito, nos termos do Código de Processo Penal, pode ser realizada por qualquer do povo, não havendo fundamento para o *discrimen* envolvendo a guarda civil. Nesse sentido:

Apelação Criminal – TRÁFICO DE DROGAS – Preliminar – Nulidade – participação de guardas civis na prisão do réu – Ilegitimidade – Inocorrência em razão do disposto no art. 301, do CPP, facultando a qualquer do povo atuar em defesa da sociedade – Mérito – Conjunto probatório firme e coeso para manter a responsabilização do réu, notadamente pelos relatos dos guardas civis – Desclassificação – Impossibilidade – Redução das penas – Possibilidade – REJEIÇÃO DA MATÉRIA PRELIMINAR E PARCIAL PELO PROVIMENTO AO APELO. (TJSP; Apelação Criminal 0007310-66.2014.8.26.0099; Relator (a): Rachid Vaz de Almeida; Órgão Julgador: 10ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Bragança Paulista - 1ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 06/08/2015; Data de Registro: 11/08/2015).

Ainda, os guardas municipais não praticaram qualquer ato específico de investigação privativa da polícia judiciária; simplesmente abordaram o réu visto em ação delituosa naquele exato momento, ou seja, em estado de flagrância, o que possibilitou, legitimamente, a prisão do infrator da lei.

A pretensão punitiva é procedente.

A materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas estão consubstanciadas no auto de prisão em flagrante (fls. 01), boletim de ocorrência (fls. 06/08), auto de exibição/apreensão (fls. 09/10), auto de constatação preliminar (fls. 11/12), fotografia (fls. 22), laudos periciais (fls. 130/132), bem como pelos demais elementos de informação colhidos em sede policial, robustecidos pela prova produzida em Juízo.

Em solo policial, o réu optou por permanecer em silêncio e disse que só manifestaria em Juízo. Em Juízo disse que estava procurando emprego em construção de casas na rua ao lado do local dos fatos. Disse que os guardas correram atrás de uns meninos e pegaram o interrogando, que não tinha mochila consigo. Informou ter dito aos guardas que estava no local dos fatos procurando emprego.

A testemunha, Daiana Cristina da Silva Franzem, guarda municipal, disse que foi pedido apoio pelo CPP porque os guardas da muralha haviam visto três indivíduos tentando arremessar uma mochila. Afirmou que os demais indivíduos fugiram e que somente o réu foi capturado. Mencionou que chegando ao local dos fatos visualizaram os três indivíduos, sendo que dois se evadiram e o acusado foi capturado. Narrou que o denunciado confirmou que receberia de R\$3.000,00 a R\$ 5.000,00 para que realizasse o arremesso. Disse que o réu informou ser morador da capital ou de Guarulhos. Negou conhecer o réu previamente aos fatos.

A testemunha, Herber Pires Dos Santos também guarda municipal, narrou versão semelhante à oferecida por sua companheira de ofício, aduzindo que o local dos fatos é ermo e constituído em um matagal e que havia somente um pai e uma criança andando a cavalo no local. Referiu que das outras vezes que vão ao local nunca tem pessoas por lá.

A versão de autodefesa do acusado, calcada na negativa de autoria, restou isolada nos autos. Disse o réu que estava no local dos fatos para procurar emprego, no entanto, a prova testemunhal indica que o local descrito na denúncia se constitui em um matagal ermo, não sendo crível que buscasse o réu trabalhar em construção de casas ali.

Outrossim, o acusado quis convencer que morava em Mongaguá, no entanto, até mesmo no boletim de ocorrência declinou endereço da capital, bem como disse que estava "assinando" em função de regime aberto no fórum da Barra Funda.

Por sua vez, os guardas civis municipais que depuseram na qualidade de testemunhas e atuaram na abordagem ao réu, disseram que foram chamados pelos guardas da muralha do centro de progressão penitenciária, tendo-lhes sido informado que havia três pessoas tentando arremessar uma mochila para o interior do estabelecimento.

Prosseguiram as testemunhas afirmando que, ao chegar ao local dos fatos, lograram êxito em visualizar três indivíduos, sendo que somente o réu foi capturado, diante da evasão dos demais.

Finalizaram as testemunhas seus depoimentos discorrendo que o acusado informou residir em Guarulhos e que receberia uma quantia em dinheiro para promover o arremesso da mochila onde se encontravam os aparelhos de telefone celular e o entorpecente apreendidos às fls. 09/10, droga submetida a perícia às fls. 130/132, onde foi constatada a presença da substância tetrahydrocannabinol.

Ressalte-se não haver motivo para que parem dúvidas sobre a palavra dos guardas civis, considerando que não conheciam o réu previamente aos fatos, não havendo motivo para que desejassem incriminá-lo falsamente.

Assim é que a prova permite a segurança de que o acusado incidiu em um dos núcleos do tipo misto alternativo constante do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, qual seja, "trazer consigo", motivo pelo qual a condenação é medida de rigor. Passo, portanto, à dosimetria da pena.

Na primeira etapa da dosimetria, atenta ao quanto disposto no artigo 42, da Lei nº 11.343/06, fixo a pena-base acima do mínimo legal, já que grande a quantidade de entorpecente que o acusado trazia consigo para entrega a consumo de terceiros (03 porções de maconha, com peso total bruto de 536g). O réu é portador de maus antecedentes, pois teve extintas pelo cumprimento as penas privativas de liberdade cominadas nos autos de nº 409/90, que tramitaram perante a 2ª Vara Criminal de Barueri e 243/91, que tiveram trâmite perante a 1ª Vara Criminal de Osasco, em 31/05/1995 (fls. 37/57).

Se destaca da análise da folha e certidão de antecedentes do acusado que ele ostenta diversas condenações, muitas por fatos antigos, porém a execução é bastante conturbada diante das várias faltas graves e evasões do denunciado.

Ademais, foi o réu condenado nos autos de nº 20/1993, da 1ª Vara criminal de Osasco, sanção corporal anotada como "cumprida"; autos de nº 69/1996, da 2ª Vara Criminal de Osasco, pena também anotada como "cumprida" (fls. 37/57).

Outrossim, verifico a condenação exarada nos autos de nº 523/1990, da Vara do Júri de Osasco, sanção anotada "por cumprir"; autos de nº 388/2000, da 1ª Vara Criminal de Presidente Venceslau, pena corporal anotada "por cumprir" (fls. 37/57).

Por isso, estabeleço a pena-base em 09 (nove) anos, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, mais o pagamento de 937 (novecentos e trinta e sete) dias-multa.

O réu é reincidente específico, vez que condenado definitivamente nos autos de nº 86237/2007, da 5ª Vara Criminal da Capital, reprimenda anotada "por cumprir" (fls. 37/57). Acresço 1/5 à sanção anteriormente fixada, majorando-a para 11 (onze) anos e 03 (três) meses de reclusão, mais o pagamento de 1124 (um mil, cento e vinte e quatro) dias-multa.

Finalmente, incide a regra insculpida no artigo 40, inciso III, da Lei nº 11.343/2006, na medida em que os fatos se deram nas imediações do CPP pois, de fato, o intuito do réu e de seus comparsas era fazer ingressar a droga no estabelecimento prisional. Portanto, aumento a pena em 1/6, tornando-a definitiva em 13 (treze) anos, 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão, mais o pagamento de 1311 (um mil e trezentos e onze) dias-multa, calculados no valor unitário mínimo legal, ausentes informações a respeito da situação financeira do acusado.

Estabeleço o regime inicial de cumprimento de pena fechado para o início de

cumprimento da pena fixada para o delito de tráfico de drogas, consoante disposto no artigo 33, §2º, alínea "a" e §3º, do Código Penal.

Ante o exposto, julgo procedente o pedido acusatório para CONDENAR o réu VALDIR APARECIDO DOS SANTOS como incurso no artigo 33, caput, c.c. o artigo 40, inciso III, todos da Lei nº 11.343/2006, às penas de 13 (treze) anos, 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial fechado, mais o pagamento de 1311 (um mil e trezentos e onze) dias-multa, calculados no valor unitário mínimo legal.

NEGO ao réu o direito de recorrer em liberdade. Preso durante o processo e, somando-se ao acima decidido, com maior razão deve permanecer recolhido após a prolação de sentença condenatória, pois o contrário significaria inviabilizar a execução da pena já imposta, mesmo porque presentes os requisitos legais, permanecem inalterados os motivos que ensejaram a decretação da prisão preventiva. RECOMENDE-SE o denunciado no presídio em que se encontra.

Deixo de proceder à detração, conforme determina o art. 387, §2º, do CPP, uma vez que não há nos autos informações acerca do preenchimento dos requisitos subjetivos para a aplicação do instituto.

CONCEDO ao réu o benefício da gratuidade de justiça.

EXPEÇA-SE guia de execução provisória.

Após o trânsito em julgado, EXPEÇAM-SE a guia de execução definitiva e os documentos e comunicações de praxe.

P.I.C.

Mongaguá, 31 de janeiro de 2022

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA